טהרה מדחיא טומאה לא מדחיא ומר סבר אפילו טומאה נמי מדחיא איתמר [א]היו שלישיתן זבין ושלישיתן טהורין ושלישיתן טמאי מתים אמר רבי מני בר פטיש אותן טמאי מתים אינן עושין לא את הראשון ולא השני בראשון לא עבדי הגדילו זבין על הטהורים דלא עבדי בטומאה הוה ליה טמאי מתים מיעוטא ומיעוטא לא עבדי בראשון בשני לא עבדי נצרפו זבין עם טמאי מתים דלא עבדי בראשון הוו להו רובא ורובא לא מדחו לפסח שני: **מתני'** הפסח שנזרק דמו ואח"כ נודע שהוא טמא הציץ מרצה [ב]נטמא הגוף אין הציץ מרצה [א]מפני שאמרו הנזיר ועושה פסח הציץ מרצה על טומאת הדם ואין הציץ מרצה על טומאת הגוף נטמא טומאת התהום הציץ מרצה: **גמ'** טעמא דנזרק ואח"כ נודע אבל נודע ואח"כ נזרק לא מרצה ורמינהו [ג]על מה הציץ מרצה על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון בין ביחיד בין בציבור אמר רבינא [ג]טומאתו בין בשוגג בין במזיד הורצה זריקתו בשוגג הורצה במזיד לא הורצה רבי שילא אמר זריקתו בין בשוגג בין במזיד הורצה טומאתו בשוגג הורצה במזיד לא הורצה אלא הא דקתני בין בשוגג בין במזיד ה"ק נטמא בשוגג וזרקו בין בשוגג בין במזיד הורצה והא דקתני דם שנזרק ואח"כ נודע טעמא דנזרק ואח"כ נודע אבל נודע ואח"כ נזרק לא הוא הדין דאפילו נודע ואח"כ נזרק והאי דקתני נזרק ואח"כ נודע משום דבעי למתני סיפא נטמא הגוף אין הציץ מרצה דאפילו נזרק ואח"כ נודע לא קתני רישא נמי נזרק ואח"כ נודע: נטמא טומאת התהום וכו': [ד]בעי רמי בר חמא כהן המרצה בקרבנותיהן הותרה לו טומאת התהום או לא מי אמרינן כי גמירי טומאת התהום בבעלים בכהן לא גמירי או דילמא [ד]בזבחא גמירי לא שנא בכהן ול"ש בבעלים אמר רבא ת"ש דתני [ה]רבי חייא [ה]לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד למעוטי מאי לאו למעוטי טומאת התהום דשרץ ובמאי עסקינן אי נימא בבעלים ובמאן אי בנזיר מי מהני ביה [1]כי ימות מת עליו אמר רחמנא אלא בעושה פסח הניחא למאן דאמר [ו]אין שוחטין וזורקין על טמאי שרץ אלא למאן דאמר שוחטין וזורקין על טמאי שרץ השתא טומאה ידועה הותרה לו טומאת התהום לא כל שכן אלא לאו בכהן ושמע מינה הותרה לו טומאת התהום אמר רב יוסף לא לעולם בבעלים ובפסח ולמעוטי טומאת התהום דזיבה וטומאת תהום דזיבה לא מרצה [ז]והתניא רבי יוסי אומר שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקו עליה

בשני

טהרה מדחיא. טומאה לשני כי עבדי ציבור בטהרה: **בראשון לא עבדי.** דהא טמאי מתים מיעוטא ובשני לא עבדי דהואיל וטהרו זבין עכשיו נמצאו רוב ציבור צריכין לו ורובא דציבור בשני לא עבדי: **מתני' הפסח שנזרק את דמו ואח"כ נודע שהוא טמא.** הפסח או הדם: **הציץ מרצה.** ופטור מפסח שני: **נטמאו.** בעליו טומאת הגוף במת: **אין הציץ מרצה.** וחייב לעשות פסח שני דהא בשעת זריקה לאו בר מיעבד פסח הוא דרחמנא דחייה: **הנזיר.** דכתיב ביה (במדבר ו) וכי ימות מת וגו' והימים הראשונים יפלו אם נטמא במת קודם הבאת קרבנותיו סותר: **הציץ מרצה על טומאת הדם.** ותגלחתו כשירה ומותר לשתות יין וליטמא למתים: **ואין הציץ מרצה על טומאת הגוף.** ואם נטמא[ח] בעת הבאת קרבנותיו סותר את הכל: **נטמא.** גופו בטומאת התהום בטומאת ספק כדמפרש בגמרא הרי זה מרצה דהלכה למשה מסיני היא דהותרה טומאת התהום להם כדאמר בגמרא. ובתוספתא [א] מפרש לה הכי כיצד אמרו לו קבר היה עמך בבית שנכנסת בו תחת האבן שישבת עליה ונודע לו עד שלא עשה פסחו א] צריך לעשות פסח שני משעשה אין צריך לעשות פסח שני וכן נזיר שהיה הולך להביא קרבנותיו אמרו לו מת היה עמך בבית שנכנסת בו ונודע לו בין עד שלא הביא קרבנותיו בין משהביא קרבנותיו צריך להביא קרבן טומאה אבל אמרו לו קבר התהום עמך בבית שנכנסת בו תחת האבן שישבת עליה ונודע לו עד שלא הביא קרבנותיו צריך להביא קרבן טומאה ב] ומהו קרבן טומאה אשם ושתי תורים ומתחיל למנות נזירות אחרת. בתוספת' דזבחים: **גמ' בין בשוגג בין במזיד.** קס"ד דהכי קאמר שזרקו בין בשוגג בין במזיד ומשני דהאי שוגג ומזיד אטומאה קאי אבל זריקה בעינן שוגג: **בקרבנותיהן.** דנזיר ועושה פסח הותרה לו אם נטמא גופו בספק טומאה וקרבן יחיד אינו דוחה שבת וטומאה: **כי גמירי.** דטומאת התהום מותרת להם בבעלים הוא דגמירי אבל בכהן לא: **או דילמא בזיבחא גמירי.** בקרבנות הללו בפסח ובקרבנות נזיר גמירי דהותרה להם טומאת התהום של גוף הילכך לא שנא בבעלים ולא שנא בכהן: **לא אמרו טומאת התהום.** דהותרה בנזיר ועושה פסח: **אלא במת בלבד.** אבל שאר טומאות ספק לא הותרו: **ובמאן.** במי תארע טומאת התהום זו דשרץ דקאמר לא הותרה: **אי בנזיר מי מהניא ביה.** אפילו טומאות דשרץ [ודאי] לסתור מניינו והבאת קרבנותיו: **וכי ימות עליו כתיב.** פתע זה שוגג פתאום זה מזיד בכריתות (דף ט.): **הניחא למאן דאמר.** לקמן בפ' האשה (דף צ:): ה"ג **אלא לאו בכהן: לעולם בבעלים ובעושה פסח.** ודקשיא לך הא לא מהניא ביה טומאה אחריתי איכא טומאת זיבה שהיא שבעת ימים ואין שוחטים וזורקים עליו ואשמעינן רבי חייא דטומאת התהום דזיבה כגון זב בשביעי שלו דספק הוא שמא יראה היום ויסתור כל מה שמנה ספק לא יראה והרי הוא כטמא שרץ דחזי לאורתא והויא לה טומאת התהום ופסלא ביה:

בשני

בראשון לא עבדי הגדילו זבין על הטהורין כו'. נראה לר"י דס"ל כרב ולא כשמואל דאמר ויעשו את הפסח במועדו מאי עבדת ביה דלדידיה כיון שאין רוב טהורין לא מידחו טמאים לפסח שני[א]: **נזרק דמו ואח"כ נודע שהוא טמא כו'.** פי' בקונטרס שהוא טמא הדם או הבשר וקשה לריב"א דבטומאת בשר ע"כ ציץ לא מרצה לאכילה אלא לפטור מפסח שני וכמ"ד הציץ מרצה על אכילות וכר' נתן דלא בעי אלא גברא דחזי וא"כ היכי דייק טעמא דנזרק ואח"כ נודע הא נודע ואח"כ נזרק לא מרצה ציץ והיינו לפוטרו מפסח שני וע"כ הא דלא מרצי היינו מדרבנן מדמפליג בין שוגג למזיד וכן אמר בהאשה רבה (יבמות דף צ. ושם) והיכי מחייבי ליה רבנן בפסח שני כיון דמדאורייתא פטור הוי חולין בעזרה ועוד הא לעיל (דף עח:) תנן נטמא בשר וחלב קיים אינו זורק את הדם והיינו מדרבנן דמוקי לה כרבי נתן וא"כ הא דדייק רב לעיל אם זרק הורצה היינו אפילו מדרבנן ונודע קודם זריקה מיירי מדקאמר לא יזרוק[ב] ונראה לריב"א דלא מיירי מתני' אלא בטומאת דם והא דדייק בגמ' הא נודע ואחר כך נזרק לא היינו[ג] להתיר בשר באכילה אבל פטור מלעשות פסח שני מיהו יש ליישב פירוש הקונטרס דהא דקאמר הציץ מרצה היינו להקטיר האימורין הא נודע ואח"כ נזרק לא מרצה להקטיר האימורים ופטור מפסח שני: **הוא הדין נודע ואחר כך נזרק.** וא"ת א"כ מאי דוחקיה דר' שילא לחלק בין טומאה לזריקתו כיון דלאו דווקא קתני במתניתין נזרק ואח"כ נודע ואומר ר"י דר' שילא לאו אהך קושיא אמרה אלא אמאי דפריך בהקומץ רבה (מנחות דף כה:) אהך ברייתא דעל מה הציץ מרצה מברייתא דקתני דם שנטמא וזרקו בשוגג הורצה במזיד לא הורצה[ד] והכא אסיק ליה אגב תירוצא דרבינא: **לאו למעוטי טומאת התהום דשרץ.** וא"ת היכי שייך טומאת התהום בשרץ והא לא מטמא אלא במגע וטומאת התהום אינה בגלוי אלא מכוסה וטמון בעפר כתבן או בצרור כדתניא לקמן (דף פא:) ויש לומר כגון שהכניס ידו בעפר ונגע[ה]: **אי בנזיר וכי ימות מת עליו אמר רחמנא.** תימה לר"י דילמא לעולם בנזיר ונפקא מינה אם שחט קרבנות ונטמא[ו] דלא מרצי ציץ וכן קשה בסמוך דקאמר אלא למ"ד שוחטין וזורקין כו' הא מכל מקום נפקא מינה לאם שחט פסחו כדפי' ואומר ר"י דלא בעי למימר הכי דא"כ תיפשוט דבזיבחא גמירי לא שנא בבעלים ול"ש בכהן:

לאו

עין משפט
נר מצוה

סב א שם הלכה ו:

סג ב מיי' פ"ד מהל' ק"פ הלכה ב ופ"ו הלכה יב ופ"ד מהלכות ביאת מקדש הל' ו ז ופ"ו מהל' נזירות הלכה יז:

סד ג מיי' פ"ד מהל' ק"פ הלכה ב:

סה ד מיי' פ"ד מהלכות ביאת מקדש הל' ו:

סו ה מיי' פ"ו מהלכות נזירות הלכה יח:

◆

מוסף רש"י

מפני שאמרו הנזיר ועושה פסח. להכי נקט ועושה פסח, דאילו שאר קרבנות אין טומאת בעלים פסול בהן, אבל עושה פסח אכילתו מעכבא ונזיר נמי כשנטמא במת שסתר נזירותו וצריך לחזור ולמנות כדכתיב (במדבר ו) וכי ימות מת עליו וגו' ואין ראוי לקרבנות תגלחתו עד שיטהר ויביא תחילה קרבנות נזירות טומאה שהם שתי תורים ואשם וימנה את נזירתו ואחר כך יביא קרבנות נזירות טהרה (זבחים כג.). **על מה הציץ מרצה.** דכתיב ונשא אהרן את עון הקדשים, שירצו לבעלים (יומא ז.). **על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא.** בין שנטמא הדם בין שנטמא הבשר בין שנטמא החלב, הציץ מרצה, ולא שיהא בשר טמא נאכל, דאין ציץ מטהר ודוחה לא תעשה דוהבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, אלא לר' יהושע איצטריך דאמר (לעיל עז.) אם אין בשר אין דם וקאמר הכא הני מילי כשיצא בשר חוץ למחיצתו, שאין ציץ מרצה על היוצא או שאבד הבשר, אבל נטמא בשר קודם זריקת דם הציץ מרצה עליו להתיר דם לזריקה (לעיל טז:). **בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון.** מזיד ורצון אחד הוא, אבל גבי שוגג שייך מזיד וגבי אונס שייך רצון, ושוגג ואונס תרי מילי ניהו (שם) באונס שנטמא בעל כרחו, אבל מזיד ורצון חדא מילתא היא, אלא איידי דתני אונס תני רצון (מנחות כה:). **טומאתו בין בשוגג בין במזיד הורצה.** בין שנטמא בשוגג בין שנטמא במזיד הורצה אם זרקו בשוגג, והא דתני לא הורצה אמזיד דזריקה קאי (מנחות כה:). **אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ.** אין שוחטין וזורקין את הפסח על יחיד טמא שרץ, ונדחה לפסח שני, ואף על גב דיכול לטבול ולאכול לערב, דאיכא מ"ד דס"ל הכי (זבחים כב:) ועי' לעיל סט. באריכה.

◆

מוסף תוספות

א. כיון שאין כאן רוב כשרים לעשות פסח. תוס' שאנ"ץ. ב. דאי דלא נודע שנטמא היכי מזהרי ליה רבנן שלא יזרוק, ואפ"ה משמע הא אם זרק הורצה. שם. ג. לא מרצי. שם. ד. [ו]התם משני ר' שילא האי תירוצא. שם. ה. בשרץ. שם. ו. דאי שייכא טומאת תהום בשרץ לא איכפת ביה מידי, ואי לא שייכי ביה טומאת התהום הרי נטמא בשר הקרבן (ולא מרצי ציץ). שם.

מסורת הש"ס

א) זבחים כג., ב) לעיל טז: יומא ז. יבמות צ. מנחות כה:, ג) (זבחים מה.) [מנחות שם], ד) זבחים כג., ה) [לקמן פא: ע"ש זבחי' כג. ע"ש נזיר סג:], ו) [לעיל סט. וש"נ], ז) נזיר טו:, ח) [התי"ט כתב דל"ל טומאה],

◆

תורה אור השלם

1. וְכִי יָמוּת מֵת עָלָיו בְּפֶתַע פִּתְאֹם וְטִמֵּא רֹאשׁ נִזְרוֹ וְגִלַּח רֹאשׁוֹ בְּיוֹם טָהֳרָתוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלְּחֶנּוּ: במדבר ו ט

◆

גליון הש"ס

תוספו' ד"ה אי בנזיר כו' נ"מ לאם שחט פסחו. ק"ל הא לשחוט לטמא כשר ולזריקה ובעלים כהן ומדין הזריקה בטומאה הא זהו האיבעיא ורוצה באמת לפשוט מזה דלכהן הותרה וכדאמרינן אלא לאו בכהן ובודאי אין חילוק בזה אם הזורק כהן הוא הבעלים או כהן אחר ולע"ג:

◆

הגהות הגר"א

[א] רש"י ד"ה נטמא כו' ובתוספתא כו' כיצד אמרו לו קבר היה עמך בבית שנכנסת בו או תחת האבן שישבת עליה ונודע לו בין משעשה פסחו בין עד שלא עשה פסחו צריך לעשות פסח שני. אבל אמרו לו קבר התהום היה בבית שנכנסת בו או תחת האבן שישבת עליה ונודע לו עד שלא עשה כו' א"ל מת היה בבית שנכנסת בו או תחת האבן שישבת עליה ונודע לו בין כו' אבל א"ל קבר כו' שנכנסת בו או תחת אבן כו' עד שלא הביא קרבנותיו צריך להביא קרבן טומאה משהביא קרבנותיו אין צריך להביא קרבן טומאה ומהו קרבן טומאה כו' נזירות אחרות בתוספתא דפסחים כצ"ל [וכן בתוספתא דנזיר פ"ו]:

◆

הגהות מהר"ב רנשבורג

א] רש"י ד"ה נטמא גופו וכו' ונודע לו עד שלא עשה פסחו וכו'. נ"ב בין שעשה פסחו ובין עד שלא עשה פסחו צריך לעשות פסח שני אבל אמרו לו קבר התהום היה עמך בבית שנכנסת בו או תחת האבן שישבת עליה ונודע לו כצ"ל וכ"ה בתוספתא פ"ו דמכילתן וגם בתוספתא פ"ו דנזיר: **ב]** בא"ד אבל אמרו קבר התהום עמך וכו' ונודע לו עד שלא הביא קרבנותיו צריך להביא קרבן טומאה וכו'. נ"ב משהביא קרבנותיו אין צריך להביא קרבן טומאה כ"ה בתוספתא הנ"ל:

◆

רבינו חננאל

שלישתן טהורין ושלישתן טמאי מתים ושלישתן זבין, אותן טמאי מתים בראשון לא עבדו הגדילו זבין על הטהורין והוו להו טמאי מתים מיעוטא ומיעוטא נדחין לפסח שני. בשני נמי לא עבדי דזבין וטמאי מתים בשני שוין, הוו להו בשני רובא ורובא בשני לא עבדי. **מתני'** הפסח שנזרק דמו ואחר כך (נזרק) [נודע] שהוא טמא הציץ מרצה וכו', ופשוטה היא. ואסיקנא הוא הדין דאפילו נודע שהוא טמא ואחר כך נזרק הציץ מרצה, והאי דקתני נזרק ואחר כך נודע, איידי דבעי למיתנא סיפא נטמא הגוף אין הציץ מרצה, דאפילו נזרק ואחר כך נודע לא, משום הכי קתני רישא נזרק ואחר כך נודע. **נטמא טומאת התהום הרי זה מרצה.** בעי רמי בר חמא כהן המרצה בקרבנותיהן של ישראל הותרה לו טומאת התהום או לא. ופשטה רבא מהא דתאני רבי חייא **לא אמרו טומאת התהום** שהציץ מרצה אלא במת בלבד, ודייק מדקתני במת בלבד מכלל דטומאת התהום בשרץ הותרה לו ולמאן לכהן. ודחה רב יוסף **ואמר לא לעולם בבעלים דפסח ולמעוטי טומאת התהום** בזיבה דלא הותרה להן. **ואקשינן** וטומאת התהום בזיבה לא (מטמאה והציץ) מרצה, והתניא רב יוסי אומר שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקו עליה